



ที่ ศย ๓๐๐.๐๐๙(๕)/๓๒๖๔

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง แบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราวสำหรับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เป็นเด็กหรือเยาวชน
(ฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลง)

เรียน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักรและศาลจังหวัดที่มีอำนาจ
พิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัว

อ้างถึง หนังสือศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ด่วนที่สุด ที่ ศย ๓๐๐.๐๐๙/๒๕๘๗
ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบประเมินความเสี่ยง(แบบ ปส (ยช) ๑ - ๔)

จำนวน ๔ ชุด

๒. แบบตารางสถิติการปล่อยชั่วคราว

(กรณีใช้แบบประเมินความเสี่ยง)

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้มีหนังสือแจ้งให้ศาลเยาวชนและครอบครัว
ทั่วราชอาณาจักรและศาลจังหวัดที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัวนำแบบประเมิน
ความเสี่ยง(แบบ ปส (ยช)๑-๔)ไปใช้ประกอบการขอลปล่อยชั่วคราวของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เป็นเด็ก
หรือเยาวชนตามหลักเกณฑ์ที่ได้แจ้งไว้ และต่อมาได้แจ้งให้ศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร
และศาลจังหวัดที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวกลางชะลอการใช้แบบประเมินความเสี่ยง
ดังกล่าวไว้ชั่วคราวก่อน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้ปรับปรุงแบบประเมินความเสี่ยงให้ครบถ้วน
ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การนำแบบประเมินความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การขอลปล่อยชั่วคราวได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ จึงขอแจ้งหลักเกณฑ์การใช้แบบประเมินความเสี่ยง
(ฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลง)ประกอบในการยื่นขอลปล่อยชั่วคราวของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เป็น
เด็กหรือเยาวชน ดังนี้

๑. คดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน ๑๐ ปี ขึ้นไป หรือคดีที่เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคม
เกินสมควรหรือคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน หากมีการยื่นขอลปล่อยชั่วคราวควรนำแบบประเมิน
ความเสี่ยงมาใช้ประกอบการพิจารณาขอลปล่อยชั่วคราว แม้คดีใดมีความเสี่ยงสูงหากมีเหตุจำเป็นพิเศษ
เช่น เด็กหรือเยาวชนมีโรคประจำตัว หรือป่วยเจ็บที่จะต้องได้รับการรักษาจากแพทย์อย่างต่อเนื่อง
หรือมีโรคติดต่ออย่างร้ายแรง หรืออยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ หรืออยู่ระหว่างเรียนหนังสือ ศาลสามารถใช้
ดุลยพินิจในการพิจารณาปล่อยชั่วคราวได้

๒. คดีที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตาม ข้อ ๑ หากศาลพิจารณาเห็นสมควรจะนำแบบประเมิน
ความเสี่ยงมาใช้ประกอบการดุลยพินิจการพิจารณาปล่อยชั่วคราวก็ได้

๓. ในคดีที่ศาลพิจารณาเห็นสมควรปล่อยชั่วคราวเด็กหรือเยาวชนอยู่แล้ว
ไม่จำเป็นต้องนำแบบประเมินความเสี่ยงมาใช้

/ (๔) แบบประเมิน...

๔. แบบประเมินความเสี่ยงสามารถนำมาประกอบดุลยพินิจเพิ่มหรือลดวงเงินประกันในการขอลปล่อยชั่วคราวของเด็กหรือเยาวชนตามความเหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งคดีได้

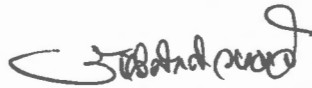
๕. แบบประเมินความเสี่ยงให้ใช้เฉพาะในคดีที่เด็กหรือเยาวชนอายุไม่เกิน ๒๔ ปี ณ วันกรอกแบบประเมินเท่านั้น หากในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนมีอายุเกิน ๒๔ ปี แล้ว ไม่ต้องใช้แบบประเมินความเสี่ยงนี้โดยให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ในการปล่อยชั่วคราวตามปกติ

๖. ในคดีที่ศาลเห็นสมควรมีคำสั่งให้มอบตัวเด็ก หรือเยาวชน ให้แก่บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง เป็นผู้ดูแลในระหว่างการพิจารณาคดี ไม่จำเป็นต้องนำแบบประเมินความเสี่ยงมาใช้

จึงขอส่งแบบประเมินความเสี่ยง แบบ ปส (ยช) ๑ - ๔ (ฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลง) และแบบตารางสถิติการปล่อยชั่วคราว(กรณีใช้แบบประเมินความเสี่ยง)เพื่อให้ศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักรและศาลจังหวัดที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัวนำไปใช้ประกอบการขอลปล่อยชั่วคราวโดยแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งให้รายงานผลตามแบบตารางสถิติการปล่อยชั่วคราว(กรณีใช้แบบประเมินความเสี่ยง)ส่งไปยังศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ)

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

สำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

งานเลขานุการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๒ ๕๒๑๖ โทรสาร ๐ ๒๒๗๒ ๕๒๑๗

E - mail : jvnc@coj.go.th

ปส (ยช) ๑
คำร้องขอปล่อยชั่วคราว
(ใช้แบบประเมินความเสี่ยง)



คดีหมายเลขดำที่ /๒๕.....

คดีหมายเลขแดง..... /๒๕.....

- ให้เจ้าหน้าที่ประเมินความเสี่ยง ตามแบบ
บันทึกข้อมูลผู้ต้องหา/จำเลย ผู้ขอประกัน
ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเสนอศาลก่อนพิจารณาสั่ง

ศาล

วันที่.....เดือน..... พุทธศักราช ๒๕.....

ผู้พิพากษา

ระหว่าง { ผู้ร้อง/โจทก์
..... ผู้ต้องหา/จำเลย

ฐานความผิด.....

ข้าพเจ้า.....ผู้ต้องหา / จำเลย ขอยื่น
คำร้องขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างพิจารณา มีข้อความที่จะกล่าวดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้าพเจ้าขอถือเอาบันทึกข้อมูลของข้าพเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของคำร้องขอปล่อยชั่วคราว
โดยขอรับรองว่าเป็นความจริงทั้งสิ้น

ข้อ ๒ ข้าพเจ้าจะมาศาลตามหมายเรียก หรือตามนัดของศาลทุกนัด ถ้าไม่มาให้ถือว่าทราบคำสั่ง
ของศาลในแต่ละนัดแล้ว

ข้อ ๓ ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำสั่งหรือเงื่อนไขใด ๆ ของศาลเพื่อป้องกันการหลบหนี หรือเพื่อป้องกัน
ภัยอันตราย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยชั่วคราว

ข้อ ๔ หากข้าพเจ้าฝ่าฝืนคำสั่ง หรือประพฤติดังเงื่อนไขของคำสั่งศาล ข้าพเจ้ายินยอมให้ศาลยกเลิก
คำสั่งปล่อยชั่วคราว

ขอประทานศาลได้โปรดพิจารณาตามคำร้องขอนี้ด้วย

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

(ลงชื่อ).....ผู้ต้องหา / จำเลย

คำสั่ง

พิจารณาคำร้องขอลดปล่อยชั่วคราวประกอบรายงานประเมินความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่แล้ว เห็นควร

- ☐ ให้ปล่อยชั่วคราว โดยไม่ทำสัญญาประกัน ให้ผู้ต้องหา / จำเลย สาบาน (ปฏิญาณ) ตนว่าจะมาตามหมายนัดหรือหมายเรียก
- ☐ ให้ทำสัญญาประกัน วงเงินบาท
- ☐ ให้ทำสัญญาประกัน วงเงินบาท
- และให้วางหลักประกัน () มูลค่าร้อยละ.....ของวงเงินประกัน () เต็มวงเงินประกัน ให้เสนอหลักประกันที่มีมูลค่าตามวงเงินมาเพื่อพิจารณา
- ☐ ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เนื่องจาก

.....

.....

.....

แจ้งคำสั่งให้ผู้ต้องหา/จำเลย ทราบ กรณีไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว แจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ต้องหา/จำเลย

กำหนดเงื่อนไขกำกับดูแลการปล่อยชั่วคราว ดังนี้

- () ให้สาบานว่าจะมาศาลตามนัด ไม่กระทำความผิดซ้ำ ยุ้งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น
- () รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานศาลตามกำหนด
- () รายงานตัวต่อศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำ
- () อื่น ๆ.....

ทราบโดยเร็ว

.....ผู้พิพากษา

รับทราบคำสั่งและกำหนดนัดของศาลแล้ว

นัด.....

ในวันที่.....เวลา.....น.

.....ผู้ต้องหา / จำเลย

ปส (ยช) ๒

บันทึกข้อมูลเด็กหรือเยาวชน

ประกอบคำร้องขอปล่อยชั่วคราว



คดีหมายเลขดำ..... /๒๕.....

คดีหมายเลขแดง..... /๒๕.....

รวม

ผู้พิพากษา

ศาล

วันที่.....เดือน..... พุทธศักราช ๒๕.....

ความอาญา

ระหว่าง { ผู้ร้อง/โจทก์
..... ผู้ต้องหา/จำเลย

ข้อมูลเด็ก/เยาวชน

ข้าพเจ้าขอให้รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของข้าพเจ้าต่อศาลดังต่อไปนี้

๑. ข้อมูลเบื้องต้น															
ชื่อตัวและชื่อสกุล	วัน เดือน ปี เกิด		เกิดที่อำเภอ จังหวัด.....												
ชื่อตัวและชื่อสกุลตามคำร้อง/คำฟ้อง	เชื้อชาติ	สัญชาติ													
๒. เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง															
๓. อายุ.....ปี.....เดือน															
๔. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง..... (กรณีชาวต่างชาติ) ☐ ได้รับอนุญาตให้ศึกษา หรือทำงาน หรือได้รับอนุญาตให้อยู่เป็นการถาวร ☐ ไม่ได้รับอนุญาตให้ศึกษา หรือทำงาน หรือได้รับอนุญาตให้อยู่เป็นการชั่วคราว															
๕. สัญชาติ ☐ ไทย ☐ จีน ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....															
๖. ศาสนา ☐ พุทธ ☐ คริสต์ ☐ อิสลาม ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....															
๗. การศึกษา (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) <table border="0"><tr><td>☐ กำลังศึกษาอยู่</td><td>☐ ไม่ได้ศึกษา</td></tr><tr><td>☐ ไม่รู้หนังสือ</td><td>☐ อ่านออกเขียนได้</td></tr><tr><td>☐ ประถมต้นหรือต่ำกว่า</td><td>☐ ประถมปลาย ☐ มัธยมต้น</td></tr><tr><td>☐ มัธยมปลาย</td><td>☐ ปวช./ปวส./อนุปริญญา ☐ กศน.</td></tr><tr><td>☐ ปริญญาตรี</td><td>☐ อื่น ๆ (ระบุ).....</td></tr></table>				☐ กำลังศึกษาอยู่	☐ ไม่ได้ศึกษา	☐ ไม่รู้หนังสือ	☐ อ่านออกเขียนได้	☐ ประถมต้นหรือต่ำกว่า	☐ ประถมปลาย ☐ มัธยมต้น	☐ มัธยมปลาย	☐ ปวช./ปวส./อนุปริญญา ☐ กศน.	☐ ปริญญาตรี	☐ อื่น ๆ (ระบุ).....		
☐ กำลังศึกษาอยู่	☐ ไม่ได้ศึกษา														
☐ ไม่รู้หนังสือ	☐ อ่านออกเขียนได้														
☐ ประถมต้นหรือต่ำกว่า	☐ ประถมปลาย ☐ มัธยมต้น														
☐ มัธยมปลาย	☐ ปวช./ปวส./อนุปริญญา ☐ กศน.														
☐ ปริญญาตรี	☐ อื่น ๆ (ระบุ).....														
๘. อาชีพ <table border="0"><tr><td>☐ นักเรียน, นักศึกษา</td><td>☐ ข้าราชการ/ลูกจ้างในหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ</td></tr><tr><td>☐ พนักงาน / ลูกจ้าง (ห้างร้าน, บริษัท)</td><td>☐ รับจ้าง</td></tr><tr><td>☐ อาชีพอิสระ</td><td>☐ ค้าขาย</td></tr><tr><td>☐ อาชีพบันเทิง</td><td>☐ ไม่มีอาชีพ</td></tr><tr><td>☐ เกษตรกร</td><td>☐ อื่น ๆ (ระบุ).....</td></tr><tr><td>☐ อาชีพไม่เป็นกิจจะลักษณะ</td><td></td></tr></table>				☐ นักเรียน, นักศึกษา	☐ ข้าราชการ/ลูกจ้างในหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ	☐ พนักงาน / ลูกจ้าง (ห้างร้าน, บริษัท)	☐ รับจ้าง	☐ อาชีพอิสระ	☐ ค้าขาย	☐ อาชีพบันเทิง	☐ ไม่มีอาชีพ	☐ เกษตรกร	☐ อื่น ๆ (ระบุ).....	☐ อาชีพไม่เป็นกิจจะลักษณะ	
☐ นักเรียน, นักศึกษา	☐ ข้าราชการ/ลูกจ้างในหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ														
☐ พนักงาน / ลูกจ้าง (ห้างร้าน, บริษัท)	☐ รับจ้าง														
☐ อาชีพอิสระ	☐ ค้าขาย														
☐ อาชีพบันเทิง	☐ ไม่มีอาชีพ														
☐ เกษตรกร	☐ อื่น ๆ (ระบุ).....														
☐ อาชีพไม่เป็นกิจจะลักษณะ															

๙. รายได้

☐ วันละ.....บาท

☐ เดือนละ.....บาท

๑๐. สถานภาพการสมรส

☐ โสด ☐ จดทะเบียนสมรส ☐ อยู่กินฉันสามีภรรยา ☐ หย่าร้าง, เลิกร้าง ☐ หม้าย

อาชีพของคู่สมรส (ระบุ).....

☐ วันละ.....บาท

☐ เดือนละ.....บาท

๑๑. (๑) (ก) ที่อยู่ปัจจุบัน

เลขที่..... หมู่ที่..... บ้าน / ตรอก / ซอย.....

ถนน..... ตำบล / แขวง..... อำเภอ / เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(ข) ภูมิลำเนา ☐ ตรงกับที่อยู่ปัจจุบัน

☐ ไม่ตรงกับที่อยู่ปัจจุบัน โดยภูมิลำเนาคือที่อยู่ต่อไปนี้

เลขที่..... หมู่ที่..... บ้าน / ตรอก / ซอย.....

ถนน..... ตำบล / แขวง..... อำเภอ / เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(๒) ลักษณะการอยู่อาศัย

☐ อยู่ร่วมกันเฉพาะ พ่อ แม่ ลูก

☐ อยู่กับพ่อ หรือแม่คนใดคนหนึ่ง

☐ อยู่ร่วมกัน พ่อ แม่ ลูกและญาติ ๆ

☐ อยู่กับญาติ ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่

☐ อยู่ร่วมกับเพื่อน / กลุ่มเพื่อน / แฟน

☐ อยู่กับนายจ้าง

☐ อยู่องค์การหรือหน่วยงาน

☐ อยู่คนเดียว

ทำเลที่ตั้งของบ้าน (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)

☐ ชุมชนแออัด ☐ ย่านการค้า ตลาด ห้องแถว แฟลต หอพัก

☐ ชานเมือง ชนบท ☐ บ้านส่วนตัว/บ้านเดี่ยว ☐ อื่น (ระบุ).....

(๓) ในปีที่ผ่านมาเคยย้ายที่อยู่หรือไม่

☐ ไม่ย้าย ☐ ย้าย ๑ ครั้ง ☐ ย้ายมากกว่า ๑ ครั้ง ☐ อยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง

๑๒. จำนวนบุตร (ที่ยังมีชีวิตอยู่).....คน ☐ อยู่ระหว่างตั้งครรภ์

อยู่ระหว่างศึกษาเล่าเรียน.....คน

๑๓. บุคคลที่ข้าพเจ้าต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู.....คน คือ

☐ บิดา ชื่อ.....

☐ มารดา ชื่อ.....

☐ คู่สมรส ชื่อ.....

☐ บุตร.....คน

☐ บุคคลอื่น (โปรดระบุ).....

๑๔. สัมพันธภาพในครอบครัว

☐ รักใคร่กลมเกลียวกันดี

☐ ไม่ค่อยมีเวลาอยู่พร้อมหน้ากัน

☐ ทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นประจำ

☐ ต่างคนต่างอยู่ / ไม่ค่อยพูดคุยกัน

☐ ทะเลาะเบาะแว้งกันนาน ๆ ครั้ง

☐ ทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างรุนแรง

๑๕. สุขภาพทางกายและภาวะแห่งจิต

สุขภาพทางกาย ☐ แข็งแรงและไม่มีโรคประจำตัว

☐ มีโรคประจำตัว คือ.....

☐ กำลังรักษาอาการเจ็บป่วย คือ.....

☐ พิการ คือ.....

มีบัตรประจำตัวคนพิการเลขที่.....

ภาวะแห่งจิต ☐ ปกติ

☐ มีอาการทางจิตประสาทเป็นโรค.....

เข้ารับการรักษาที่.....

☐ อื่น ๆ

๑๖. ประวัติการเสพยาเสพติด

☐ ไม่เคยเสพยาเสพติด

☐ เคยเสพยาเสพติด ชนิด/ประเภท.....

เสพอยู่นาน.....เดือน/ปี

☐ ปัจจุบันเสพยาเสพติด ชนิด/ประเภท.....

เสพอยู่นาน.....เดือน/ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.....

๑๗. สาเหตุที่ทำให้ข้าพเจ้าตัดสินใจในการกระทำผิดในคดีนี้ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)

☐ ไม่ได้กระทำความผิด

☐ เพราะโอกาสเอื้ออำนวยในการกระทำผิด

☐ เพื่อนชักชวน/ทำให้ลอง

☐ เลียนแบบภาพยนตร์เพราะรู้สึกเท่ดี

☐ มีปัญหาด้านการเงิน

☐ คึกคะนอง ชอบท้าทาย

☐ ประชดพ่อแม่/สังคม

☐ ประมาทเลินเล่อ

☐ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ถูกหลอก

☐ อื่น ๆ (ระบุ)

๑๘. ประวัติการกระทำผิด (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)

☐ ไม่เคยถูกจับกุม กล่าวหา หรือฟ้องร้อง หรือพิพากษาว่าได้กระทำความผิดอาญา

☐ เคยถูกจับกุม กล่าวหา หรือฟ้องร้อง หรือพิพากษาว่าได้กระทำความผิดอาญา จำนวน.....ครั้ง/คดี (ระบุรายละเอียดคดี).....

☐ เคยถูกศาลสั่งให้ส่งตัวไปควบคุมเพื่อฝึกอบรมในสถานที่ที่กำหนดหรือสถานที่อื่น จำนวน.....ครั้ง

☐ เคยผิดเงื่อนไขคุมความประพฤติ จำนวน.....ครั้ง

๑๙. เคยหลบหนีไม่มาตามนัดศาลหรือไม่ ☐ เคย ☐ ไม่เคย

๒๐. มีคดีอื่นค้างพิจารณาอยู่ในขณะนี้หรือไม่ ☐ มี ☐ ไม่มี

๒๑. ช่องทางติดต่อกับข้าพเจ้าหลังได้รับการปล่อยชั่วคราว

โทรศัพท์บ้าน.....โทรศัพท์เคลื่อนที่.....

ช่องทางสื่อสารอื่นที่สะดวกให้เจ้าหน้าที่ใช้ติดต่อเพิ่มเติม (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)

☐ อีเมล (Email)..... ☐ ไลน์ (Line).....

☐ เฟซบุ๊ก แมสเซนเจอร์ (Facebook Messenger).....

☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

ข้าพเจ้ายินยอมรับทราบคำสั่ง การแจ้งเตือน หรือข้อความใดที่เจ้าหน้าที่สื่อสารบอกกล่าวผ่านช่องทางข้างต้น

๒๒. ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้ผู้ขอประกันหรือผู้ทำสัญญาจับมอบตัวซึ่งเกี่ยวข้องเป็น.....

เป็นผู้ขอประกัน / ผู้ทำสัญญาจับมอบตัวข้าพเจ้าต่อศาลในวันนี้

๒๓. รายละเอียดบุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได้

(บุคคลอ้างอิง ๑.) ระบุชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และความสัมพันธ์

.....
.....

(บุคคลอ้างอิง ๒.) ระบุชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และความสัมพันธ์

.....
.....
.....

ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ผู้ต้องหา / จำเลย

(กรณีผู้ต้องหา / จำเลย อ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้ ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้สอบข้อมูลและบันทึกแทน)

อ่านให้ผู้ต้องหา / จำเลยฟัง และให้ผู้ต้องหา / จำเลย อ่านเอง (ผ่านล่ามภาษา.....

ชื่อ.....ซึ่งสาบานตนแล้ว) รับรองว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่ผู้สอบข้อมูล/ผู้บันทึก

ลงชื่อ.....ผู้ต้องหา / จำเลย

คำเตือน

๑. การให้ข้อมูลเท็จแก่เจ้าพนักงานเป็นความผิดอาญา มีโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือนหรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๒. ศาลจะตรวจสอบข้อมูลในเอกสารนี้ว่าถูกต้องหรือไม่ ก่อนจะสั่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราว
๓. ข้อมูลใดที่ไม่อาจตรวจสอบจากฐานข้อมูลของรัฐ หากท่านไม่มีหลักฐานมาแสดงและไม่มีบุคคลอ้างอิงยืนยัน จะถือว่าไม่อาจตรวจสอบจากฐานข้อมูลของรัฐ หากท่านไม่มีหลักฐานมาแสดง และไม่มีบุคคลอ้างอิงยืนยัน จะถือว่าไม่อาจตรวจสอบความถูกต้องได้ และอาจส่งผลกระทบต่อการศึกษาสั่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราว

ปส (ยช) ๓

บันทึกข้อมูลผู้ประกัน ผู้ปกครอง ผู้ดูแล
ประกอบคำร้องขอปล่อยชั่วคราว



คดีหมายเลขดำที่ /๒๕.....

คดีหมายเลขแดง..... /๒๕.....

รวม

ผู้พิพากษา

ศาล

วันที่.....เดือน..... พุทธศักราช ๒๕.....

ความอาญา

ระหว่าง {

ผู้ร้อง/โจทก์

ผู้ต้องหา/จำเลย

ข้อมูลผู้ประกัน ผู้ปกครอง ผู้ดูแล

ข้าพเจ้าขอให้รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของข้าพเจ้าต่อศาลดังต่อไปนี้

๑. ข้อมูลเบื้องต้น															
ชื่อตัวและชื่อสกุล	วัน เดือน ปี เกิด		เกิดที่อำเภอ..... จังหวัด.....												
ความสัมพันธ์กับผู้ต้องหา/จำเลย	เชื้อชาติ														
๒. เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง															
๓. อายุ.....ปี															
๔. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง..... (กรณีชาวต่างชาติ) ☐ ได้รับอนุญาตให้ทำงาน หรือ ได้รับอนุญาตให้อยู่เป็นการถาวร ☐ ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน ☐ ได้รับอนุญาตให้อยู่เป็นการชั่วคราว															
๕. สัญชาติ ☐ ไทย ☐ จีน ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....															
๖. ศาสนา ☐ พุทธ ☐ คริสต์ ☐ อิสลาม ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....															
๗. การศึกษา (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) <table border="0"><tr><td>☐ กำลังศึกษาอยู่</td><td>☐ ไม่ได้ศึกษา</td></tr><tr><td>☐ ไม่รู้หนังสือ</td><td>☐ อ่านออกเขียนได้</td></tr><tr><td>☐ ประถมต้นหรือต่ำกว่า</td><td>☐ ประถมปลาย ☐ มัธยมต้น</td></tr><tr><td>☐ มัธยมปลาย</td><td>☐ ปวช.ปวส./อนุปริญญา ☐ กศน.</td></tr><tr><td>☐ ปริญญาตรี</td><td>☐ สูงกว่าปริญญาตรี ☐ อื่น</td></tr></table>				☐ กำลังศึกษาอยู่	☐ ไม่ได้ศึกษา	☐ ไม่รู้หนังสือ	☐ อ่านออกเขียนได้	☐ ประถมต้นหรือต่ำกว่า	☐ ประถมปลาย ☐ มัธยมต้น	☐ มัธยมปลาย	☐ ปวช.ปวส./อนุปริญญา ☐ กศน.	☐ ปริญญาตรี	☐ สูงกว่าปริญญาตรี ☐ อื่น		
☐ กำลังศึกษาอยู่	☐ ไม่ได้ศึกษา														
☐ ไม่รู้หนังสือ	☐ อ่านออกเขียนได้														
☐ ประถมต้นหรือต่ำกว่า	☐ ประถมปลาย ☐ มัธยมต้น														
☐ มัธยมปลาย	☐ ปวช.ปวส./อนุปริญญา ☐ กศน.														
☐ ปริญญาตรี	☐ สูงกว่าปริญญาตรี ☐ อื่น														
๘. อาชีพ <table border="0"><tr><td>☐ นักเรียน, นักศึกษา</td><td>☐ ข้าราชการ / ลูกจ้างในหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ</td></tr><tr><td>☐ พนักงาน / ลูกจ้าง (ห้างร้าน, บริษัท)</td><td>☐ รับจ้าง</td></tr><tr><td>☐ อาชีพอิสระ</td><td>☐ ค้าขาย</td></tr><tr><td>☐ อาชีพบันเทิง</td><td>☐ ไม่มีอาชีพ</td></tr><tr><td>☐ เกษตรกร</td><td>☐ อื่น ๆ (ระบุ).....</td></tr><tr><td>☐ อาชีพไม่เป็นกิจจะลักษณะ</td><td></td></tr></table>				☐ นักเรียน, นักศึกษา	☐ ข้าราชการ / ลูกจ้างในหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ	☐ พนักงาน / ลูกจ้าง (ห้างร้าน, บริษัท)	☐ รับจ้าง	☐ อาชีพอิสระ	☐ ค้าขาย	☐ อาชีพบันเทิง	☐ ไม่มีอาชีพ	☐ เกษตรกร	☐ อื่น ๆ (ระบุ).....	☐ อาชีพไม่เป็นกิจจะลักษณะ	
☐ นักเรียน, นักศึกษา	☐ ข้าราชการ / ลูกจ้างในหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ														
☐ พนักงาน / ลูกจ้าง (ห้างร้าน, บริษัท)	☐ รับจ้าง														
☐ อาชีพอิสระ	☐ ค้าขาย														
☐ อาชีพบันเทิง	☐ ไม่มีอาชีพ														
☐ เกษตรกร	☐ อื่น ๆ (ระบุ).....														
☐ อาชีพไม่เป็นกิจจะลักษณะ															

๙. รายได้

- ☐ ต่ำกว่า ๗,๐๐๐ บาท ☐ ๗,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท ☐ มากกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท
☐ ๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท ☐ ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท ☐ ไม่มีรายได้

๑๐. สถานภาพการสมรส

- ☐ โสด ☐ จดทะเบียนสมรส ☐ อยู่กินฉันสามีภรรยา ☐ หย่าร้าง, เลิกร้าง ☐ หม้าย
 อาชีพของคุณสมรส (ระบุ).....
☐ วันละ.....บาท ☐ เดือนละ.....บาท

๑๑. (๑) (ก) ที่อยู่ปัจจุบัน

เลขที่..... หมู่ที่..... บ้าน / ตรอก / ซอย.....
 ถนน..... ตำบล / แขวง..... อำเภอ / เขต.....
 จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์บ้าน..... โทรศัพท์เคลื่อนที่.....

ช่องทางสื่อสารอื่นที่สะดวกให้เจ้าหน้าที่ใช้ติดต่อเพิ่มเติม (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)

- ☐ อีเมล (Email)..... ☐ ไลน์ (Line).....
☐ เฟซบุ๊ก แมสเซนเจอร์ (Facebook Messenger).....
☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

ข้าพเจ้ายินยอมรับทราบคำสั่ง การแจ้งเตือน หรือข้อความใดที่เจ้าหน้าที่สื่อสารบอกกล่าวผ่านช่องทางข้างต้น

- (ข) ภูมิลำเนา ☐ ตรงกับที่อยู่ปัจจุบัน
☐ ไม่ตรงกับที่อยู่ปัจจุบัน โดยภูมิลำเนาคือที่อยู่ต่อไปนี

เลขที่..... หมู่ที่..... บ้าน / ตรอก / ซอย.....
 ถนน..... ตำบล / แขวง..... อำเภอ / เขต.....
 จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

๑๒. จำนวนบุตร (ที่ยังมีชีวิตอยู่).....คน

อยู่ระหว่างศึกษาเล่าเรียน.....คน ประกอบอาชีพแล้ว.....คน

๑๓. ปัจจุบันข้าพเจ้าต้องการอุปการะเลี้ยงดู.....คน คือ

- ☐ บิดา ชื่อ.....
☐ มารดา ชื่อ.....
☐ คู่สมรส ชื่อ.....
☐ บุตร.....คน
☐ บุคคลอื่น (โปรดระบุ).....

๑๔. สัมพันธภาพในครอบครัว

- ☐ รักใคร่กลมเกลียวกันดี
☐ ไม่ค่อยมีเวลาอยู่พร้อมหน้ากัน
☐ ทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นประจำ
☐ ต่างคนต่างอยู่ / ไม่ค่อยพูดคุยกัน
☐ ทะเลาะเบาะแว้งกันนาน ๆ ครั้ง
☐ ทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างรุนแรง

๑๕. สุขภาพทางกายและภาวะแห่งจิต

- สุขภาพทางกาย ☐ แข็งแรงและไม่มีโรคประจำตัว
☐ มีโรคประจำตัว คือ.....
☐ กำลังรักษาอาการเจ็บป่วย คือ.....

	☐ พิการ คือ..... มีบัตรประจำตัวคนพิการเลขที่..... ภาวะแห่งจิต ☐ ปกติ ☐ มีอาการทางจิตประสาทเป็นโรค..... เข้ารับการรักษาที่.....
๑๖. ความเกี่ยวข้องกับเด็ก / เยาวชน ☐ เกี่ยวข้องเป็น..... ☐ ไม่เกี่ยวข้อง ☐ เด็ก / เยาวชน เคยอยู่ในความดูแลเป็นเวลานาน.....ปี ☐ ปัจจุบันเด็ก / เยาวชนอยู่ในความดูแล ☐ ไม่เคยอยู่ในความดูแล ☐ อยู่บ้านเดียวกับเด็ก / เยาวชน ☐ อยู่คนละบ้านกับเด็ก / เยาวชน	
๑๗. ประวัติการกระทำความผิด (ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด) ☐ ไม่เคยถูกกล่าวหา ฟ้องร้อง หรือพิพากษาว่าได้กระทำความผิดอาญา ☐ อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอาญาในชั้นสอบสวน/ชั้นศาลในความผิดข้อหา..... ☐ เคยถูกดำเนินคดีอาญา (ระบุรายละเอียดและผลคดี)	
๑๘. ประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ☐ ไม่เคยเสพสารเสพติด ☐ เคยเสพแต่หยุดเกิน ๑ ปี ☐ เคยเสพแต่หยุดเกิน ๖ เดือน ☐ ปัจจุบันยังใช้สารเสพติด	

ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ผู้ประกัน ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล

(กรณีผู้ประกัน ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล อ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้ ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้สอบข้อมูลและบันทึกแทน)

อ่านให้ผู้ประกัน ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล และผู้ประกัน ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล อ่านเอง (ผ่านล่ามภาษา.....

ชื่อ.....ซึ่งสาบานตนแล้ว) รับรองว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่ผู้สอบข้อมูล/ผู้บันทึก

ลงชื่อ.....ผู้ประกัน ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล

คำเตือน
๑. การให้ข้อมูลเท็จแก่เจ้าพนักงานเป็นความผิดอาญา มีโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือนหรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ๒. ศาลจะตรวจสอบข้อมูลในเอกสารนี้ว่าถูกต้องหรือไม่ ก่อนจะส่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ๓. ข้อมูลใดที่ไม่อาจตรวจสอบจากฐานข้อมูลของรัฐ หากท่านไม่มีหลักฐานมาแสดงและไม่มีบุคคลอ้างอิงยืนยัน จะถือว่าไม่อาจตรวจสอบจากฐานข้อมูลของรัฐ หากท่านไม่มีหลักฐานมาแสดง และไม่มีบุคคลอ้างอิงยืนยัน จะถือว่าไม่อาจตรวจสอบความถูกต้องได้ และอาจส่งผลกระทบต่อการศึกษาส่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราว

ปส (ยช) ๔

แบบประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ต้องหา
หรือจำเลยที่เป็นเด็กหรือเยาวชน
(คำนวณด้วยมือ)



คดีหมายเลขดำที่ /๒๕.....

คดีหมายเลขแดง..... /๒๕.....

ศาล

วันที่.....เดือน..... พุทธศักราช ๒๕.....

ความอาญา

ระหว่าง { ผู้ร้อง/โจทก์
..... ผู้ต้องหา/จำเลย

(๑) ตารางดัชนีความเสี่ยง (เทียบข้อเท็จจริงในคดีเป็นคะแนน แล้วจึงรวมคะแนนที่ได้ในแต่ละกลุ่ม (มี ๓ กลุ่ม)

ที่	ดัชนี	๐ คะแนน	๑ คะแนน	๒ คะแนน	๓ คะแนน	คะแนนที่ได้
กรณีเด็กและเยาวชน						
๑	ชาวต่างชาติ	-	ได้รับอนุญาตให้ทำงานหรือได้รับอนุญาตให้อยู่เป็นการถาวร	-	ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานหรือได้รับอนุญาตให้อยู่เป็นการชั่วคราว	
๒	ลักษณะการอยู่อาศัย	อยู่ร่วมกันกับพ่อ แม่ ลูก	อยู่ร่วมกับพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่ง	อยู่กับญาติ, นายจ้าง, ผู้ปกครอง, แฟน	อยู่ร่วมกับกลุ่มเพื่อน, อยู่คนเดียว	
๓	สภาพแวดล้อม	บ้านส่วนตัว, บ้านเดี่ยว	ชานเมือง, ชนบท	ย่านการค้า, ตลาด, ห้องแถว, แฟลต, หอพัก	ชุมชนแออัด	
๔	ย้ายที่อยู่หรือไม่	ตรงภูมิลำเนา	-	ย้ายมากกว่า ๑ ครั้ง	เร่ร่อน ,ไม่เป็นหลักแหล่ง	
๕	การศึกษา	กำลังศึกษาอยู่	กศน.	ไม่ได้ศึกษา	-	
๖	อาชีพ	นักเรียน, นักศึกษา	รับจ้าง, พนักงาน/ลูกจ้าง (ห้างร้าน, บริษัท), ค้าขาย, เกษตรกร	-	อาชีพไม่เป็นกิจจะลักษณะ	
๗	ประวัติการเสพสารเสพติด	ไม่เคยเสพสารเสพติด	เคยเสพแต่หยุดเกิน ๑ ปี	เคยเสพแต่หยุดเกิน ๖ เดือน	ปัจจุบันยังใช้สารเสพติด	

-ลับ-

ที่	ดัชนี	๐ คะแนน	๑ คะแนน	๒ คะแนน	๓ คะแนน	คะแนนที่ได้
๘	สาเหตุที่ทำให้ท่านตัดสินใจกระทำผิดในคดีนี้	ไม่ได้กระทำ ความผิด	รู้เท่าไม่ถึงการณ์, ถูกหลอก, ประมาทเลินเล่อ	ประชดพ่อแม่, สังคม	เพราะโอกาสเอื้ออำนวยให้กระทำผิด, มีปัญหาด้านการเงิน, คึกคะนอง ชอบทำทนาย, เพื่อนชักชวน/ทำให้ลอง, เลียนแบบภาพยนตร์, เพราะรู้สึกว่ามันเทดี	
๙	ประวัติการกระทำผิด	ไม่เคยถูกจับกุม กล่าวหา หรือ ฟ้องร้อง หรือ พินาศหาว่าได้กระทำผิด อาญา	เคยถูกดำเนินคดี และเข้ามาตมการ ฯ ตามมาตรา ๘๖, ๙๐ หรือ ๑๓๒ แล้ว	เคยถูกดำเนินคดี ในข้อหาประมาท หรือลหุโทษ และ ศาลพิพากษา ลงโทษ	เคยถูกจับกุม กล่าวหา หรือฟ้องร้องหรือ พินาศหาว่าได้กระทำผิด อาญาในข้อหากระทำ ความผิดโดยเจตนาแล้ว กลับมาทำความผิดอีก	
๑๐	เคยหลบหนี ไม่มาตามนัด ศาลหรือไม่	ไม่เคย	-	-	เคย	
๑๑	มีคดีอื่นค้าง พิจารณาหรือไม่	ไม่มี	-	-	มี	
กรณีผู้ประกัน ผู้ปกครอง ผู้ดูแล						
๑๒	อาชีพ	นักเรียน, นักศึกษา, ข้าราชการ/ ลูกจ้าง ในหน่วยงาน ราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ ,พนักงาน/ ลูกจ้าง (ห้าง ร้าน,บริษัท), ค้าขาย, เกษตรกร	-	รับจ้าง,อาชีพ อิสระ,อาชีพ บ้านเทิง	อาชีพไม่เป็น กิจจะลักษณะ, ไม่มีอาชีพ	
๑๓	ประวัติการกระทำผิด	ไม่เคยถูก กล่าวหา ฟ้องร้อง หรือ พินาศหาว่าได้กระทำผิด อาญา	เคยถูกดำเนินคดี ในข้อหาประมาท หรือลหุโทษ	เคยถูกดำเนิน คดีอาญา ในคดีอุกฉกรรจ์	-	

-ลับ-

ที่	ดัชนี	๐ คะแนน	๑ คะแนน	๒ คะแนน	๓ คะแนน	คะแนนที่ได้
๑๔	ประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด	ไม่เคยเสพสารเสพติด	เคยเสพแต่หยุดเกิน ๑ ปี	เคยเสพแต่หยุดเกิน ๖ เดือน	ปัจจุบันยังใช้สารเสพติด	
๑๕	สัมพันธ์ภาพในครอบครัว	รักใคร่กลมเกลียวกันดี	ไม่ค่อยมีเวลาอยู่พร้อมหน้ากัน	ต่างคนต่างอยู่/ไม่ค่อยพูดคุยกัน	ทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างรุนแรง	

(๒) สูตรคำนวณความเสี่ยงในการปล่อยชั่วคราว [เอาคะแนนรวมที่ได้ในข้อ (๑) มาเทียบ % ความเสี่ยง]
ระดับความเสี่ยงของเด็กหรือเยาวชน

กลุ่มที่	เรื่อง/เนื้อหา	ระดับค่าคะแนน			คะแนนที่ได้ (ก)	น้ำหนัก (ข) /ค่าคะแนนเต็ม (ค)	คิดเป็นร้อยละ
							$\frac{\text{คะแนนที่ได้ (ก)} \times \text{น้ำหนัก (\%)} (\text{ข})}{\text{จำนวนค่าคะแนนเต็ม (ค)}}$
๑	เด็ก/เยาวชน ข้อ ๑, ๕, ๖	๐ - ๓	๔ - ๖	๗ - ๙		(๑๐ %) = ๙ คะแนน	
๒	สภาพแวดล้อม ข้อ ๒, ๓, ๔	๐ - ๓	๔ - ๖	๗ - ๙		(๒๐ %) = ๙ คะแนน	
๓	การกระทำผิด ของเด็ก/เยาวชน ข้อ ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑	๐ - ๕	๖ - ๑๐	๑๑ - ๑๕		(๓๐ %) = ๑๕ คะแนน	
๔	ความเสี่ยงของ ผู้ปกครอง (ผู้ประกัน) ข้อ ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕	๐ - ๔	๕ - ๘	๙ - ๑๒		(๖๐ %) = ๑๒ คะแนน	
รวมร้อยละ							

(๓) ตารางระดับความเสี่ยง [เอา % ความเสี่ยงที่ได้จาก (๒) มาเทียบเป็นระดับความเสี่ยง]

ช่วง % ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
๒๐ %	ต่ำมาก
๒๕ % - ๔๐ %	ต่ำ
๔๕ % - ๖๐ %	ปานกลาง
๖๕ % - ๘๐ %	สูง
๘๕ % - ๑๒๐ %	สูงมาก

ผู้ต้องหา / จำเลย มีระดับความเสี่ยง

.....

ตารางสถิติการปล่อยชั่วคราว (กรณีใช้แบบประเมินความเสี่ยง)

ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

ประเภทคดี	จำนวนคำร้อง	อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว				ไม่อนุญาต
		สาบานตน	ทำสัญญารับรองตัว	มีประกัน	มีประกันและหลักประกัน	
๑. คดีความผิดลหุโทษ คดีความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือคดีที่มีอัตราโทษอย่างสูงจำคุกไม่เกินสามปี						
๒. คดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกินสิบปี						
๓. คดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินสิบปีขึ้นไป						
๔. คดีที่มีอัตราโทษจำคุกตลอดชีวิต						
๕. คดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ๑,๐๐๐ เม็ดขึ้นไป						
๖. คดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ๕,๐๐๐ เม็ดขึ้นไป						
๗. คดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ๑๐,๐๐๐ เม็ดขึ้นไป						